

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑(선박 소유자)은 을(선원)과 근로계약을 체결하고, 을은 갑의 선박에서 근무를 시작했다. 이 선박은 외국 항구에 정박 중인데, 을은 근로계약의 일부 조항에 대해 불만을 가지게 되었고, 갑과의 근로관계에 대한 분쟁이 발생했다.

【질문】 선박 소유자 갑과 선원 을 간의 근로관계에 관한 분쟁은 어떻게 해결되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

선박 소유자와 선원 간 근로관계 분쟁은 선원법 제 130 조에 따라 해양항만관청의 주선을 통해 해결할 수 있습니다. 단, 선원이 근로계약 조건 위반으로 인해 선원법 제 28 조에 따라 계약을 해지하고 손해배상을 청구하는 경우에는 사법적 구제 절차를 밟을 수 있습니다. 또한 선원의 근로관계는 선원법 제 5 조에 따라 근로기준법의 특정 조항이 직접 적용되므로 해당 기준을 준수해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 선원법 제 130 조(해양항만관청의 주선) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 130 조(해양항만관청의 주선) 해양항만관청은 선박소유자와 선원 간에 생긴 근로관계에 관한 분쟁(「노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조제 5 호에 따른 노동쟁의는 제외한다)의 해결을 주선할 수 있다.
- 해설: 해양항만관청은 선박소유자와 선원 간 근로관계 분쟁 해결을 주선할 수 있으나 노동쟁의는 제외합니다.

▶ 선원법 제 28 조(근로조건 위반) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 28 조(근로조건 위반)
① 선원은 선원근로계약에 명시된 근로조건이 사실과 다른 경우에는 선원근로계약을 해지하고, 근로조건 위반에 따른 손해배상을 선박소유자에게 청구할 수 있다.
② 제 1 항에 따라 손해배상을 청구하려는 선원은 선원노동위원회에 신청하여 근로조건 위반 여부에 대하여 선원노동위원회의 인정을 받을 수 있다.
- 해설: 선원은 근로계약 조건이 사실과 다를 경우 계약을 해지하고 선박소유자에게 손해배상을 청구할 수 있습니다.

▶ 선원법 제 5 조(다른 법률과의 관계) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 5 조(다른 법률과의 관계)

① 선원의 근로관계에 관하여는 「근로기준법」 제 2 조제 1 항제 1 호부터 제 3 호까지, 제 3 조부터 제 6 조까지, 제 8 조부터 제 10 조까지, 제 40 조, 제 68 조, 제 74 조, 제 74 조의 2, 제 107 조(제 8 조 및 제 9 조 또는 제 40 조를 위반한 경우로 한정한다), 제 110 조(제 10 조와 제 74 조를 위반한 경우로 한정한다) 및 제 114 조(제 6 조를 위반한 경우로 한정한다)를 적용한다.

② 선원의 교육훈련에 관하여는 「국민 평생 직업능력 개발법」을 적용하지 아니한다.

• **해설:** 선원의 근로관계에는 근로기준법의 특정 조항이 직접 적용되어 근로조건 보호 기준이 마련됩니다.

【결론】

갑과 을의 분쟁은 먼저 해양항만관청의 주선을 통해 조정받는 것이 원칙이나, 근로계약 위반이 명백할 경우 을은 계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있습니다. 실무에서는 선원법 제 5 조에 따라 근로기준법 기준을 먼저 확인하여 계약 조건 위반 여부를 판단해야 합니다. 분쟁 해결 시 행정적 주선과 사법적 구제 수단을 상황에 따라 적절히 병행하여 활용하는 것이 효과적입니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증